

◆ Caso práctico: Caso 1: La concesión de agua potable

El Municipio de San Pedro concede a «Agua Limpia, S.A.» la prestación del servicio de agua potable por 25 años. A los cinco años, el municipio reduce unilateralmente las tarifas en 30% argumentando «interés público». El concesionario amenaza con suspender el servicio.

- **Planteamiento:** ¿Puede el municipio modificar unilateralmente las tarifas? ¿Puede el concesionario suspender el servicio?
- **Partes:** Municipio de San Pedro, Agua Limpia, S.A., usuarios.
- **Guía de análisis:** El Estado conserva facultades de modificación por interés público, pero el concesionario tiene derecho a indemnización.
- **Rúbrica:** Identificar naturaleza de la concesión (30%), analizar modificación unilateral (30%), proponer vía de impugnación (20%), calidad de argumentación (20%).

◆ Caso práctico: Caso 2: Permiso vs

concesión en el transporte El Estado de Morelos expide un «permiso» para transporte público de pasajeros con vigencia de 2 años. Al cumplirse el plazo, el titular solicita la renovación y la autoridad la niega.

- **Planteamiento:** ¿Es correcto usar permiso y no concesión? ¿Tiene derecho a la renovación?
- **Partes:** Secretaría de Movilidad, transportista, usuarios.
- **Guía de análisis:** Distinga entre servicio público propio e impropio.
- **Rúbrica:** Corrección en clasificación (35%), análisis de derecho preexistente (35%), identificación del recurso (15%), argumentación (15%).

◆ Caso práctico: Caso 3: Revocación de concesión de radiodifusión

El IFT detecta que un concesionario de radio FM ha incumplido obligaciones de contenido cultural. Inicia procedimiento de revocación.

- **Planteamiento:** ¿Es procedente la revocación o procede multa? ¿Tiene derecho a indemnización?
- **Partes:** IFT, Radio FM, S.A., audiencia.
- **Guía de análisis:** Distinga entre caducidad (incumplimiento, sin indemnización) y revocación (interés público, con indemnización).
- **Rúbrica:** Distinción caducidad/revocación (30%), procedimiento aplicable (25%), indemnización (25%), argumentación (20%).

◆ Caso práctico: Caso 4: Proyecto APP de hospital público

El Gobierno del Estado contrata una APP con «Salud Integral, S.A.P.I.» para construir, equipar y operar un hospital de segundo nivel por 30 años. A cambio, el Estado paga una contraprestación anual vinculada al cumplimiento de indicadores de calidad (tiempos de espera, tasas de infección, satisfacción

del usuario). A los 8 años, un cambio de administración pretende rescindir el contrato argumentando que debió hacerse mediante obra pública o concesión tradicional.

- **Planteamiento:** ¿Es jurídicamente válida la APP para prestación de servicios de salud? ¿Puede la nueva administración rescindir unilateralmente? ¿Qué recursos tiene el particular?
- **Partes:** Gobierno del Estado, Salud Integral S.A.P.I., usuarios del hospital.
- **Guía de análisis:** La LAPP permite APP para infraestructura de salud; la rescisión unilateral requiere causa justificada e indemnización; el contrato de APP tiene protección jurídica.
- **Rúbrica:** Identificar marco normativo (25%), analizar naturaleza contractual de la APP (25%), valorar procedencia de rescisión (25%), proponer vía de defensa (25%).